原白鹤市场“7·18”一般坍塌事故调查报告

来自：区应急管理局 时间：2023-10-27

2020年7月18日10时30分左右，建正建设集团有限公司襄阳分公司施工队在原白鹤市场（襄阳市樊城区前进路41号）内部进行拆墙作业时，发
成1人死亡，直接经济损失93万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法
区人民政府依法成立了由区应急管理局、区纪委监委、市公安局樊城分局、区总工会、区住建局等有关部门组成的原白鹤市场“7·18”一般坍塌事故
故调查组），开展事故调查工作。事故调查组按期向樊城区人民政府提交了《原白鹤市场“7·18”一般坍塌事故调查报告》，樊城区人民政府对事故调
后因事故责任单位（湖北育花园企业管理有限公司）不服樊城区应急管理局对其作出的行政处罚决定，向襄阳市人民政府申请行政复议。2021年8月
府作出《行政复议意见书》（襄政行复意字〔2021〕1号），提出重新成立事故调查组、对原白鹤市场“7·18”一般坍塌事故进行全面、完整、细致调查
人民政府的要求，2021年9月4日，樊城区人民政府重新成立了由区应急管理局、区纪委监委、市公安局樊城分局、区总工会、区住建局等有关部门
安监站参加的原白鹤市场“7·18”一般坍塌事故调查组，重新开展事故调查工作（因人员变动，2023年4月12日，樊城区人民政府调整了部分调查组成

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的
置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报

一、基本情况

（一）工程概况

原白鹤市场位于樊城区前进路41号，隶属于中原街道办事处前进中路社区白鹤实业公司，因市场外迁停业，白鹤实业公司为盘活市场，发动
产。公司员工吉某某联系上海文天集团有限公司参与投资，2017年12月1日，白鹤实业公司与上海文天集团有限公司签订了合同，投资原白鹤市场童
文天集团有限公司的主营业务是防水、装修，不具备商业管理资质，于是成立了湖北育花园企业管理有限公司作为该项目的管理公司。2018年2月8
管理有限公司与建正建设集团有限公司襄阳分公司签订了消防施工合同，因种种原因施工断断续续。2019年4月5日，湖北育花园企业管理有限公司
公司签订了土建施工合同，并聘请湖北华泰工程建设监理有限公司襄阳分公司为监理方，湖北旭飞建筑有限公司于2019年4月8日开始进场施工，5月
否掉此项目。因童话森林项目被否，上海文天集团有限公司退出了市场，由湖北育花园企业管理有限公司全权管理该市场的运营，2019年5月24日，
司停工。2019年9月，湖北育花园企业管理有限公司引进合作方奥特莱斯承接此项目。2019年5月24日至11月，由于项目变更问题导致工地处于停工

2019年11月底重新开工，由于湖北育花园企业管理有限公司拖欠土建改造工程款问题，湖北旭飞建筑有限公司撤出施工现场。因湖北旭飞建筑
尚未完成，2019年12月3日，湖北育花园企业管理有限公司将童话森林建筑土建改造工程（白鹤市场内部的土建改造工程）发包给原承包童话森林消
设集团有限公司襄阳分公司，并签订了《童话森林建筑土建改造工程施工合同》及《付款委托书》（委托方为湖北康源汇劳务公司）。2019年12月7日
理有限公司转账给湖北康源汇劳务有限公司2万元，湖北康源汇劳务有限公司又将2万元直接转给了施工人员章某某，由章某某具体负责土建施工。

2020年6月份，湖北育花园企业管理有限公司负责人吉某某通知章某某进场进行土建改造施工，因拖欠工程款问题，导致章某某一直不愿意进
8日，吉某某给了章某某2万元现金，7月10日，吉某某通知章某某进场施工，章某某喊上刘某某、韦某某等3人开始进场施工，7月18日发生坍塌事故

（二）事故单位的基本情况

1.建设单位情况及相关人员情况

湖北育花园企业管理有限公司。统一社会信用代码：91420600MA4929JT6W，成立于2017年12月7日，注册资金：伍佰万圆整，类型：有限
资），法定代表人吉某某，地址：襄阳市樊城区幸福三村2幢4单元2室，经营范围：企业管理咨询服务；商务信息咨询服务；房屋租赁；儿童游乐设
用品、体育用品、陶瓷制品、皮革制品、针纺用品、服装、鞋帽、电子产品、五金交电、家用电器、音响设备、工艺美术品（不含象牙、犀角及其制
业管理服务；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

吉某某，男，湖北育花园企业管理有限公司法定代表人。

2.施工单位及相关人员情况

建正建设集团有限公司。统一社会信用代码：91410100349547746N，成立于2015年7月22日，住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商鼎路
号1915号，类型：其他有限责任公司，法定代表人胡某某，经营范围：房屋建筑工程施工总承包，公路工程施工总承包，水利水电工程总承包，电
市政公用工程总承包，地基与基础工程专业承包，电子与智能化工程专业承包，消防设施工程专业承包，防水防腐保温工程专业承包，隧道工程专业
业承包，建筑装饰装修工程专业承包，建筑机电安装工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，古建筑工程专业承包，城市道路照明工程专业承包，
包，公路路基工程专业承包，环保工程专业承包，桥梁工程专业承包；园林绿化工程专业施工；建筑劳务分包；模板脚手架专业承包；河湖整治工程
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

建正建设集团有限公司襄阳分公司。统一社会信用代码：91420600MA490BRW6M，成立于2017年6月16日，营业限期：2017年6月16日至20
场所位于襄阳市鱼梁洲汉水广告文化产业园27号楼27－4号，类型：有限责任公司分公司，负责人王某某，经营范围：受公司委托，以公司名义从事
工；城市及道路照明工程；电子与智能化工程；地基与基础工程；钢结构工程；土石方工程；防水防腐保温工程；市政工程；建筑幕墙工程；建筑装
装工程；环保工程；园林古建筑工程；消防设施工程；消防设施检测及维护；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

胡某某，男，建正建设集团有限公司法定代表人。

王　某，女，建正建设集团有限公司襄阳分公司实际负责人。

马某某，男，建正建设集团有限公司襄阳分公司消防工程项目现场负责人。

章某某，男，建正建设集团襄阳分公司童话森林土建改造工程现场施工人员。

（三）事故现场情况

经现场勘察，事故现场位于原白鹤市场一楼东门门口呈L形状的灰沙砖墙，事故发生前：正面墙长约20米、高约2米6，侧面墙长约3米3，高约2
正面墙体长约2米左右，高约0.8米左右，侧面墙长3米3，最高处3米左右，最低处1米4左右，侧面墙体上半部分整体坍塌。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年7月18日上午6点左右，章某某喊上刘某某、韦某某等3人，带上冲击钻、锤子、钢钎等工具到原白鹤市场内部一楼拆除隔离墙，刘某某
全帽、墙体未做任何支撑及相关安全防护措施、现场无安全监管人员的情况下，开始用冲击钻、锤子、钢钎等工具将墙体下方打空，再用钢管推倒墙
正面墙体还有长2米左右、高1.5米左右没有拆完，在拆侧面墙体时，章某某看到刘某某和韦某某太累了，就自己拿冲击钻上去打墙体底部，韦某某站
刘某某在正面墙体下2米外，章某某蹲在侧面墙体转角处下方作业，刘某某在侧面墙中部下方拿冲击钻作业，突然侧面墙体倒塌，韦某某发现后边跑
立即跑开，章某某由于在墙角处未反应过来，侧面墙体倒塌的灰沙砖块将章某某的头部及腿部砸伤。

（二）事故报警及应急处置情况

事故发生后，湖北育花园企业管理有限公司负责人吉某某听到施工现场有人喊，立即跑到现场，看到章某某被灰沙砖块压倒，马上安排人员将
某抬到白鹤市场招商部后门的平地上。随后，吉某某将情况告知马某某，同时，拨打了120、110及前进中路社区负责人电话，并将事故情况通知了
分钟左右，120赶到现场，将章某某送到襄阳市中心医院北区进行急救，后经抢救无效死亡。

中原街道办事处第一时间将事故情况向樊城区委、区政府及应急管理部门进行了上报，区应急管理局接到报告后，立即赶到现场，迅速开展现证上报工作，公安部门对事故相关人员进行了调查询问，并排除了刑事案件。

（三）善后工作情况

中原街道办事处积极协调湖北育花园企业管理有限公司与死者家属处理后事，并做好死者家属的安抚工作，2020年7月27日，双方签订了赔偿者，事故善后工作得到了妥善处理，保持了社会稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者章某某，男，建正建设集团襄阳分公司童话森林土建改造工程现场施工人员。

事故直接经济损失约93万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

死者章某某在拆墙过程中，未佩戴安全防护用品，对墙体未做支撑、围挡等安全防护措施，冒险作业，导致墙体坍塌，被倒塌的灰沙砖块砸中身

（二）间接原因

1.建正建设集团有限公司襄阳分公司。作为原白鹤市场童话森林建筑土建改造工程的施工单位，安全生产主体责任落实不到位。在建设施工过程定生产安全事故应急救援预案，未对施工人员进行安全生产教育培训，施工现场无安全管理人员，施工人员未佩戴安全防护用品，施工现场无安全防规冒险作业。

2.湖北育花园企业管理有限公司。作为原白鹤市场童话森林建筑土建改造工程建设单位，安全生产主体责任落实不到位。在工程建设过程中，可，无工程监理单位、安全生产履责不到位，施工现场管理混乱。

（三）事故性质

经调查认定，原白鹤市场“7·18”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）对事故相关责任人员的处理建议

1.章某某，安全意识淡薄，在未佩戴安全防护用品且无安全防护措施的情况下冒险作业，导致发生坍塌事故，对事故发生负有直接责任；鉴于免于责任追究。

2.胡某某，作为建正建设集团有限公司法定代表人，未认真履行企业生产安全主要负责人的职责，未组织制定实施本单位生产安全事故应急救安全生产教育培训，对安全生产隐患排查整改督办不到位，对事故发生负有领导责任；建议由襄阳市樊城区应急管理局依法对其实施行政处罚。

3.吉某某，作为湖北育花园企业管理公司法定代表人，未认真履行企业生产安全主要负责人的职责，未组织制定实施本单位生产安全事故应急督办检查不到位，对事故发生负有领导责任；建议由襄阳市樊城区应急管理局依法对其实施行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.建正建设集团有限公司。安全生产主体责任未落实，其襄阳分公司作为原白鹤市场童话森林建筑土建改造工程的施工单位，与湖北育花园企了《童话森林土建改造施工合同》及《付款委托书》，在施工过程中以包代管，未制定生产安全事故应急救援预案，未对施工人员进行安全生产教育全管理人员，施工人员未佩戴安全防护用品，施工现场无安全防护措施，施工人员违规冒险作业，对事故发生负有管理责任；建议由襄阳市樊城区应施行政处罚。

2.湖北育花园企业管理有限公司。作为原白鹤市场童话森林建筑土建改造工程的建设单位，未落实安全生产主体责任，未按程序办理施工许可安全生产履责不到位，施工现场管理混乱，对事故发生负有管理责任；建议由襄阳市樊城区应急管理局依法对其实施行政处罚。

3.樊城区住建局。依据《湖北省安全生产党政同责暂行办法》（鄂发〔2020〕8号）第十一条第一款的规定，樊城区住建局作为行业主管部门，到位，对事故的发生负有行业监管责任；建议樊城区住建局向樊城区人民政府作出书面检查。

4.中原街道办事处。依据《湖北省安全生产党政同责暂行办法》（鄂发〔2020〕8号）第十一条第一款的规定，中原街道办事处作为属地，对本域安全隐患排查治理不到位，负有属地管理责任；建议中原街道办事处向樊城区人民政府作出书面检查。

六、事故防范措施建议

1.建正建设集团有限公司及其襄阳分公司要认真汲取事故教训，切实落实安全生产主体责任，加强施工人员的教育培训，加强施工现场的安全隐患要及时消除，保障安全施工，同时，加强企业自身的内部管理，及时发现并消除各类安全隐患。

2.湖北育花园企业管理有限公司应当认真汲取事故教训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》号）有关规定，认真履行安全生产主体责任，严防此类安全事故发生。

3.樊城区住建局。要加强建筑领域的安全监管，加大隐患排查整治力度，严厉查处施工人员无资质冒险作业行为，严防此类事故再次发生。

4.中原办事处要强化属地管理责任，积极配合有关部门，扎实开展建筑工地安全隐患大排查大整治，确保辖区安全生产形势稳定。

原白鹤市场“7·18”一般坍塌事故调查组

2023年10月8日

打印 收藏 关闭

Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved 樊城区人民政府主办 版权所有

鄂ICP备14010467号-1 鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码：4206060017

樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话：07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | **网站地图**

总编辑：卢晓丹 责任编辑：骆克晓